

1501574-13.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: José Paulo Camargo Magano
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 11ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
TARCISIO FERREIRA DE SOUZA FILHO

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.
Trate-se de denúncia oferecida em face de TARCISIO FERREIRA DE SOUZA FILHO, qualificado na fls.30, como incurso nas sanções impostas nos artigos 155, § 1º, e §4º, incisos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
11ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1501574-13.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501574-13.2022.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
TARCISIO FERREIRA DE SOUZA FILHO

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.
Trate-se de denúncia oferecida em face de TARCISIO FERREIRA DE SOUZA FILHO, qualificado na fls.30, como incurso nas sanções impostas nos artigos 155, § 1º, e §4º, incisos III e IV, cc o art. 14, II, ambos do CP.
Narra a denúncia que, no dia 19 de janeiro de 2022 (quarta-feira), por volta das 22h 43min, durante o repouso noturno, na Rua Doutor Nogueira de Noronha, nº 26, Parque São Lucas, São Paulo/SP, Eduardo Silva Campos (21 anos), qualificado na fl.24, e Tarcisio Ferreira de Souza Filho (menor de 21 anos), qualificado na fls.30, agindo em concurso, previamente ajustados e com identidade de propósitos, mediante o emprego de chave falsa, tentaram subtrair, para proveito comum, o automóvel Citroën/C3, modelo 2014, cor cinza, placas OTF-8909, São Paulo/SP,

avaliado em R\$ 32.000,00 (cf. auto de avaliação - fl.14), pertencente a Wendy Nakazato Aguiar, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Pois bem.

Segundo apurado, na data dos fatos, aproveitando-se do repouso noturno, previamente ajustados e com identidade de propósitos, Eduardo e Tarcisio, munidos de chaves de fenda, tentaram abrir a porta do veículo supracitado, com a manifesta intenção de subtraí-lo

Nada obstante, a ação criminosa foi presenciada pela vítima e por testemunhas, circunstâncias alheias à vontade dos indiciados e que os impediu de consumir o furto.

Policiais militares foram acionados e flagraram Eduardo e Tarcisio no interior do Ford/Fiesta, placas EHT-1848, automóvel por eles utilizado para a locomoção até o local dos fatos.

Conversão da prisão em flagrante do réu Tarcisio em prisão preventiva. Concessão de liberdade provisória ao réu Eduardo (fls. 73/76)

Em 31/01/22, foi recebida a denúncia (fls.102/103)

Réu Tarcisio citado (fls.112). Defesa prévia (fls.123). Manutenção da denúncia (fls.126)

Em audiência realizada em 16/05/22 estava presente o réu Tarcisio e ausente o réu Eduardo. Suspensão do andamento do processo em relação ao réu Eduardo, nos termos do art.366 do CPP. Ouvidas as testemunhas Diego e Jonas. Deferido o pedido do MP e da Defesa na insistência de oitiva da vítima WENDY NAKAZATO AGUIAR e da testemunha MICHEL PEREIRA NAKAZATO. Indeferido o pedido de liberdade provisória em favor do réu Tarcisio. Indeferido pedido de decretação de prisão preventiva em desfavor do réu Eduardo. (fls.153/155)

Réu Eduardo citado (fls.171). Revogada a suspensão e homologado acordo de não persecução penal em face do réu Eduardo (fls.173/175).

Em audiência realizada em 14/07/2022, ausentes a vítima Wendy e a testemunha Michel. Desistência da oitiva da vítima e insistência na oitiva da testemunha.

Deferido o pedido de liberdade provisória em favor do réu Tarcísio (fls.182/184).

Ante o descumprimento do acordo de não persecução penal, foi revogado os termos e determinada a retomada da marcha processual em relação ao réu Eduardo. Determinado, também, o desmembramento do feito em relação ao réu Eduardo (fls.207).

Laudo pericial chave de fenda (fls.139/141)

Audiência. Ausente o réu e a testemunha Michel. Desistência da oitiva da testemunha Michel, pelo MP e Defensoria Pública. Decretada a revelia do réu. Debates, pugnando o MP e a Defensoria pela absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, CPP.

DECIDO.

É o caso de absolvição por ausência de provas da autoria, não se inferindo da prova processual, sob o contraditório, ter havido o réu concorrido para o crime a ele imputado na denúncia. Nesse sentido, a vítima Wendy e a testemunha presencial não foram localizadas. De outra banda, os policiais Diego e Jonas realizaram abordagem posterior aos fatos, não tendo presenciado o crime. O réu, ausente, tornou-se revel, deixando de apresentar sua autodefesa.

Pois bem.

Não se infere da prova processual, sob o crivo do contraditório, a certeza necessária de que o réu cometeu o crime objeto da denúncia, os elementos colhidos na fase investigativa não autorizando, por si só, a prolação de decreto condenatório.

Sem prejuízo, anoto: auto de prisão em flagrante (fls.1), boletim de ocorrência (fls.2/4), auto de exibição e apreensão (fls.13) e laudo pericial das chaves de fenda (fls.139/141).

Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia e, nos termos do art. 386, VII, CPP, absolvo TARCISIO FERREIRA DE SOUZA FILHO como incurso nas sanções impostas no art. 155, § 1º, e §4º, III e IV, cc o art. 14, II, ambos do CP.

Nada sendo requerido, com as comunicações de praxe, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.